

Die Polizei kommt gern nachts Flüchtlingsorganisationen kritisieren eine versuchte Abschiebung,
Innenverwaltung weist Kritik zurück

Die Polizei kommt gern nachts; Flüchtlingsorganisationen kritisieren eine versuchte Abschiebung, Innenverwaltung weist Kritik zurück

taz, die tageszeitung

Mittwoch 17. November 2021

Copyright 2021 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: BERLIN AKTUELL; S. 22

Length: 709 words

Byline: Susanne Memarnia

Highlight: Flüchtlingsorganisationen kritisieren eine versuchte Abschiebung, Innenverwaltung weist Kritik zurück

Body

Von Susanne Memarnia

Flüchtlingspolitische Initiativen kritisieren erneut eine versuchte Abschiebung als rechtswidrig. Der Mann aus Senegal, um den es geht, sei nicht nur nachweislich psychisch krank, sein Asylverfahren sei zudem gar nicht abgeschlossen – schon deswegen hätte er nicht abgeschoben werden dürfen, erklären acht Berliner Organisationen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Gesetzwidrig sei auch seine Abholung mitten in der Nacht, zudem sei die Polizei ohne Richterbeschluss in seine Wohnung eingedrungen. Der Fall zeigt erneut, dass Polizei und Ausländerbehörde in Berlin bei Abschiebungen systematisch gegen Recht und Gesetz verstoßen, sagt Nora Brezger vom Flüchtlingsrat.

Nach Darstellung der Organisationen, darunter Moabit Hilft und die Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen (KuB), lebt der an Schizophrenie und Epilepsie erkrankte Diallo T. (Name geändert) seit 2018 in Berlin. Aktuell laufe sein Asylfolgeverfahren. Dennoch sei die Polizei am 19. Oktober 2021 um 2:24 Uhr in das Zimmer des Mannes eingedrungen, nachdem der Mitbewohner die Tür der gemeinsamen Wohnung geöffnet habe. Wie so oft bei Abschiebungen hätten Polizist*innen Diallo T. das Handy abgenommen und damit verhindert, dass er seinen Anwalt kontaktierte. Mit Fußfesseln sei er zum Flughafen BER und von dort nach Brüssel gebracht worden. Von dort sollte er in den Senegal abgeschoben werden. Doch der Pilot habe sich geweigert, ihn mitzunehmen, aufgrund der offensichtlichen psychischen Probleme.

Nach Darstellung der Initiativen haben die Ereignisse Diallo T. schwer retraumatisiert. Aus Brüssel zurück habe er zeitweilig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden müssen, sagt Andreas Tölke vom Verein Be an Angel. Zuvor habe er einen Deutschkurs und ein Praktikum als Mechatroniker absolviert, ein Angebot für einen Ausbildungsplatz habe vorgelegen.

Die Innenverwaltung erklärte, die besagten Krankheiten hätten einer Rückführung nicht im Wege gestanden, was gerichtlich bestätigt worden sei. Auch seine Reisefähigkeit sei am selben Tag ärztlich bestätigt worden. Dazu muss

Die Polizei kommt gern nachts Flüchtlingsorganisationen kritisieren eine versuchte Abschiebung,
Innenverwaltung weist Kritik zurück

man wissen, dass Amtsärzte fast immer die Reisetauglichkeit von Geflüchteten bestätigen egal was ärztliche Gutachten besagen.

Was den laufenden Asylfolgeantrag angeht, erklärte die Innenverwaltung, dieser habe nach Aktenlage des Landesamts für Einwanderung (LEA) nicht vorgelegen. Jedoch liegt der taz eine Mail vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vom 22. Juli 2021 an T.s Anwalt vor, die bestätigt, dass der Asylfolgeantrag bei der Behörde eingegangen ist. Merkwürdig ist auch: T. hatte nach Tölkes Angaben sogar einen Termin beim LEA, um für das Folgeverfahren eine Duldung zu bekommen. Doch er und seine Begleitung seien am fraglichen Tag im Amt nicht vorgelassen worden.

Wenig überzeugend ist auch, was die Innenverwaltung zur nächtlichen Abholung sagt: Diese sei nötig gewesen wegen des Nachtflugs von Brüssel in den Senegal. Allerdings ist laut Aufenthaltsgesetz Paragraf 58, Absatz 7 die Organisation der Abschiebung explizit kein Grund, der ein nächtliches Abholen rechtfertigt. Trotzdem werden inzwischen für einen Großteil aller Abschiebungen aus Berlin die Menschen nachts abgeholt: 2020 in 611 von 986 Fällen, in 2021 bis Ende Juni in 406 von 516 Fällen. Dass ausgerechnet unter Rot-Rot-Grün de facto regelmäßig gegen das Gesetz verstoßen wird, beklagt der Flüchtlingsrat ebenso regelmäßig wie erfolglos.

Auf die Kritik am Eindringen in die Wohnung ohne Richterbeschluss erwiderte die Verwaltung wie üblich, dies sei keine Durchsuchung gewesen, die einen solchen erfordere. Die Beamten hätten die Wohnung nur betreten, was ohne Richterbeschluss gehe. Mehrere Gerichtsbeschlüsse haben diese Rechtsauffassung allerdings zurückgewiesen. Erst kürzlich verlor das LEA einen ähnlichen Fall vor dem Berliner Verwaltungsgericht.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage, unter welchen Umständen eine richterliche Anordnung erforderlich ist, hat das LEA die Zulassung der Berufung beantragt, erklärte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, nun anlässlich des neuen Falls.

Für T. fordern die Organisationen ein humanitäres Bleiberecht und einen generellen Stopp von Abschiebungen psychisch Kranker.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); EINWANDERUNG (89%); PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN (89%); ZUWANDERUNGSGESETZ (79%); KRANKHEITEN & GESUNDHEITLICHE BESCHWERDEN (78%); POLITISCHES ASYL (78%); PSYCHISCHE GESUNDHEIT (78%); SCHIZOPHRENIE (78%); ÄRZTE (78%); PRAKTIKA (73%); BERUFSAUSBILDUNG (72%); PRESSEMITTEILUNGEN (72%); EPILEPSIE (69%)

Industry: ÄRZTE (78%); PSYCHIATRISCHE KLINIKEN (73%); BERUFSAUSBILDUNG (72%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (94%); BRÜSSEL, BELGIEN (88%); HAUPTSTADTREGION BRÜSSEL (88%); BELGIEN (88%); SENEGAL (88%)

Load-Date: November 16, 2021

Die Polizei kommt gern nachts Flüchtlingsorganisationen kritisieren eine versuchte Abschiebung,
Innenverwaltung weist Kritik zurück

End of Document